

עין משפט
גור מצוה

כא:

דְּלָכְבִּי נַפֵּל מִיְּנִיהָ לֹא מִיָּאֵשׁ. ואע"ג דהשתא מיאש אקראי בעלמא הוא ומתחילה לא היה עומד ליאש: **ת"ש** **המוצא** מעות ב'ו'. תימה כיון דכבר הקשה ממתני' דמעות מפחורות אמאי פריך מו מהך דרייתא ורבי יצחק נמי אמאי לא דרייתא אלימא ליה לאקשוי' דמשמע דבכל ענין הרי אלו שלו אע"ג דאיכא סימן מדמוקי טעמא ^(א) שהרבים מזויין שם ומשמע נמי אע"ג דכשזא הגביה דעדיין היה בעל אבידה צבית המדרש ולא ידע שנפל מיניה:

ופפוזרות ממעשר. במס' פאה (פ"א מ"ו) מוכח דוקא דהפקיר קודם גמר מלאכה פטור מן המעשר אבל אם הפקיר לאחר גמר מלאכה שנתחייב כבר במעשר אין צדק כלום וה"ג מיירי קודם גמר מלאכה שלא נתייבשו עדיין כדמוכח בצ"ה פרק המציא (דף לז: ד) דתאנים העומדין לשוטחן בשדה ולעשות מהן קליעות לא נגמר מלאכתן למעשר עד שימייבשו ואפילו וזה צהן המוצא קודם שימייבשו פטורות מן המעשר כדאמרין צ"ק (דף קח.) המפקיר כרמו והשבים צבארו וצברו פטור מן המעשר וגבי הקדש אינו כן שאם הקדיש קודם גמר מלאכה ונפדה קודם גמר מלאכה חייב במעשר כדמוכח קמא דפרק האומר (פס"ז: **תאנה** נמי מידע ידיע דנתרא. פירוש שנלמא לצביי

תאנה מותרת כיוון דרגילות היא דנתרא מעיקרא ממיאש לפי שסבור שהמוצא יקחנה כי הוא לא ידע שנפלה מן האילן אלא סבור הוא מעוצרי דרכים נפלה בזימיתם ובחרובין אסור דלא עבידי דנתרי אע"ג דאם היה יודע דנפלו היה ממיאש לפי שעוצרי דרכים יקחו כי יתלו דנפל מעוצרי דרכים השתא דלא ידע סבור שלא נפלו אסורה דסוה ליה יאוש שלא מדעת אבל לרצא דהוי יאוש אמאי אסור ואת"ם אם דין הוא לתלות בעוצרי דרכים ולא צאלין שאללו אמאי אסור בזימיתם ובחרובין וי"ל דבדין ודאי אין לתלות בעוצרי דרכים אלא צאלין אלא שהבעלים מתיאשים לפי שסבורין שיעוצרי דרכים דלא מעלי יורו היתירה בפירות שהוצאם וימלוס בעוצרי דרכים ואת"ם אם כן מאי פריך לרצא נימא דזימיתם וחרובין אסיירי משום דאף לאחר שידעו הבעלים שנפלו לא נתיאשו לפי שידועין שהמוצא לא יקחם שיתלה שאלן לתלות בעוצרי דרכים וי"ל דאם אינן מתיאשים בתאנה אמאי מותרים מיהו אית ספרים דגרסין שאני זית הואיל וזיתו מוכיח עליו דבזה מתורץ מה שהקשינו כלומר לפי שםם תחת הזית יחשצו הבעלים שהמוצא לא יקחם לתלות בעוצרי דרכים אבל תאנה עם נפילתה צעיוני ומפקירה אבל צבוב ספרים גרסינן הואיל וחזומו מוכיח עליו ואע"ג דמנתרא מידע ידיע דוכתא דאיניש איניש פירוש וזימיתם שנפלו לא יתיאשו ואין דומין לאותן שצאלין ואין דומין לאותן שצאלין

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

יאוש שלא מדעת. דבר שסתמו יאוש לכשידע שנפל ממנו וכשמאלו עדיין לא ידעו הבעלים שנפל מהן: לא הוי יאוש. לקמיה מפרש פלוגמיהו: **דמיאש לצסוף**. לאחר שמאלו זה. וכללא דיאוש כגון דאמר ווי ליה לחסרון כ"ס דגלי דעתיה שנואש מהן': **באיסורא אסא לידיה**. לדבר שאינו עשוי להתיאש

הוא: **וזוטו של ים**. מקומות בשפת הים שדרך הים לחזור לאחוריו י פרסאות או חמשה עשר פרסאות פעמיים ציוס ושטוף מה שמוצא שם והולך. וזוטו לשון גודל ושירוע בלשון יווני כמו שכתבו הזקנים לתלמי המלך ואל אֶלִילִיִּא ואל זאטוטוי (מגילה דף ט:). **ושולטיוו של נהר**. כשהוא גדל ויוצא חוץ לגדותיו ושוכל שלל ושטוף הנמלא: **רחמנא שריי**. ואפי' באת ליד המוצא לפני יאוש: **לקמנ**ו'. בשמעמין מנין לאבידה ששטפה נהר כו'. **המספא הוי יאוש**. שהרי נפל וכשיודע שוב אין דעתו עליו: **דאבידה מדעת הוי**. שלא נפלו ממנו ומדעת הניחם הפקיר: **עשוי למשמע**. וקודם שמאלו זה נודע לבעלים שנפלו ונאשו: **דיקורי**. כדז משא: **פני דאולי אסיגרא**. זקנים עניים הולכים על משענתם בנחת ורואין כל שבולת ושבולת. ולשון נמושות כמו ^(א) לא ימושו (ישעיה נט) שממשמשינ והולכים: **לקוטי כסר לקוטי**. לשון נמושות כמו לא ימיש (שמות יג) שנוטלין ומשינ הכל מלפניהם: **ואמאי**. אי יאוש שלא מדעת לאו יאוש הוא: **נפי**. דלגבי עניים דהכא הוי יאוש מדעת שראו שהלכו זה הנמושות ונתיאשו אלא עניים דעיר אחרת עדיין לא ידעו והיאך מותרין זו אלא משום כיון דלכי ידעיי מיאשי הוי יאוש משעה שהלכו זו וזהתר צאו ליד זה:

קליעות. תאנים שקוצין אותם באזמל ומוהל שלהן זו ושוטחן בשדה ליבש: **ואפי' נדז שדס קליעות**. שדה ששועמים זה קליעות ידיע דמהנהו אמו: **מוסרוס משום גול**. אע"ג דכי נפל לא ידע כיון דלכי ידע מיאש מהשתא הוי יאוש כרצא: **ופטורוס מן המעשר**. כדן הפקר דהפקר פטור מן המעשר': **זויסיס ובחרובין אסור**. כאציי: **שנלמא ישא לאציי**. מצי למרוצי דמעיקרא ידע וליאש כדמפרש ואזיל: **דקסני זויסיס ובחרובין אסור**. וסלקא דעתך משום דלא עבידי דנתרי וליכא למימר ידע דליאש ואע"ג דלכי ידע מיאש לא הוי יאוש מהשתא: **חווסו מוכיח עליו**. מראיתו ניכר של מי הוא הלכך מריה לכי ידע דנפיל לא מיאש דמימר אמר כולי עלמא ידעיי דדידי נינהו ולא הפקר הן ולא שקלי להו:

עס נפילתה נמאסם. הלכך כיון ידיע דנתרא מעיקרא מיאש משום מאיסותא דמכי נפלה לא חשיבא עליה ומפקר לה: **לא יידע לא** גרסין ופירוש היה משובש בספרים: ירדן

גולן שננטל מזה ונתן לזה ובן

מה

רשאמיס פ"י כרכתא דקלים הרבה שמוקפות גדר ומקשי רבא (תענית א'). משיילכו הגבוהות. בשדה, דמכאן ואילך נתיאשו שאר העניים, לפי שידועין אם נשאר לקט שכחה ופאה נמושות נטלוס

(שם). אחיגרי. הולכין בנחת ומעייני טפי, מחזיק פקלי (ש"ג א) מתרגמא לחגיגאל (שם). לקושי בתר לקושי. עני מוליך בנו

אחריי שמכאן ואילך פוסקין שאר עניים מללקוט (שם).

ח א מיי פ"ד מהלכות גולה ואבידה ה' ה סמג עשין פ' עד תוס"ע ח"מ ס' רכס ספק ג:
ב ב ג מיי פ"א מהלכות גולה ואבידה ה' ח פו"ד מהל' גניבה ה' י סמג עשין עא תוס"ע ח"מ ס' שנה ספק ה:
י ד ה מיי פט"ו מהל' גולה ואבידה ה' ח ועיין בספק משנה סמג עשין עד תוס"ע ח"מ ס' רכס ספק ג:

יא ו מיי שם פ"א ה' ג' ז תוס"ע ח"מ ס' רעט ספק ג:
יב ז מיי פ"א מהלכות תמנות עניים ה' יא:
יג ח מיי פ"ג מהלכות משכר הלכה ה':
יד ט מיי שם ה' כד ופט"ו מהלכות גולה ואבידה ה' ט תוס"ע ח"מ ס' רס ספק ג:

רבינו הגנאל

אפישטי אי הוי סימן אי לא עביד דר' ירמיה הם ופשוטות הן ועלו כולן בחריק. איחרמ יאוש שלא מדעת אביי אמר לא הוי יאוש ורבא אמר הוי יאוש בדבר שיש בו סימן כולי עלמא לא פליגי דלא הוי יאוש ואציג דשמעיניה לבסוף דמיאש (לכסוף) לא הוי יאוש דכי אתא ליריה באיסורא אתא ליריה התייג לפני יאוש הוה כי פליגי בדבר שאין בו סימן אביי אמר לא הוה יאוש דלא ידע דנפל מיניה דמיאש. אבל המוצא בוטוס של ים. פי' בקרקעית זימ ובשולחיתו שם נהר פי' בתוך הנהר מקום שמי גשמים שוללים והוא מקום שיפוטא אציג דאית ביה סימן דחמנא שרייה למוצאה דאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יהוודק מנין לאבדה ששטפה נהר שהיא מותרת שנאמר כן תעשה לכל אבות אחריך אשר תאבד ממנו ומצאתה מי שאבדה ממנו כלבד ומצויה אצל כל אדם. פרה ורועה בשרה וכיוצא בה שכל הראות אותה יכול לישלה יצאת זו ששטפה נהר שאבדה ממנו ומכל אדם וירקנין מזה מה ויתוריה הלכך הוי היא למוצאה בין אית ליה בה סימן בין לית ליה בה סימן שרי דהוא ודאי נתיאש הימנא. והו שהיתיר ביס ובנהר כנגדו אסור ביבשה וירקנין מזה מה ויתוריה בין אית ביה סימן בין לית ביה סימן ואפי' לפני יאוש שרי כן מה שסאר ביבשה ואפי' לית ביה סימן לפני יאוש אסורה ועלתה תיובתא דרבא תיובתא. והלכתא כוותיה דאביי בעי"ל קג"ם י יאוש שלא מדעת והלכתא כאביי דיראוש שלא מדעת לא הוי יאוש. ואמרי' ומאחר דאיתותב רבא הני תמרי דיקאי כלומר התמרים שהפילם הרוח מן הדקל והם מושליכים בדרך מפני מה אוכלין אותן העוברין ושבים והנה בעליהן לא נתיאשו שלא ידעו שהפילם הרוח ואמר ר' אשי כיון דאיכא שקצים דשכיחי דאולי התם ואכלי להו יאוש מיאש להו מרייהו מעיקרא דכי האי גונא אפי' אביי שרי ואם

מסורת הש"ס

א ב ציק ק"ח ט' תענית ו: פאה פ"ח מ"א, א ג' רש"י לחגיגאל וי"ה בערוך ערך נמש, ד) ס"א קליעות מעשרות פ"ג [מ"ד], ה) ס"א דוחא, ו) [תוס' דכחכות פ"ח], ז) [לקמן כג:], ח) [שמות ד:], ט) דף כב: א' ג' רש"י ואל יימשיח מהללם קטו, ט) [הלכה פ"א מ"ג], א) [חפסשו ב'פ' האומר דקדושין ובפרק האומר דגיטין ולא מאלא אף ב'פ' ר' ישמעאל דמנחות סו: משמע כן ואולי י"ל ב'פ' העומר בעי"ן והיינו פ' ר' ישמעאל הג"ל דכל הפקד מיירי בדעי עומר כמו שרגילים הפוסקים לנחות הגמ' והלא משנה שלימה ואפשר לומר שהמסופות רלו לאשמועי' ריבואא טפי אשפי' היה תמלת גידולו ביד הקדש אפי"ה חייב אם פדאו קודם מירות והא לא שעינין ממתי' דמצי מיירי שגדל ביד הידיו ואח"כ הקדיש אבל מפרק ר"י הג"ל משמע דאפי' גדל ביד הקדש נמי חייב אם פדאו קודם מירות וחילוק זה בין בגדל ביד הידיו או ביד הקדש עינין זה מלטי גבי מירות הכהני ודוק, העתק מחפשי גרסאות],

הגהות הב"ח

א) גב' דמיאש לכסוף בל:
ב) שם דמכנתא רבי דרי עסקין:
ג) תוס' ד"ה ת"ש וכו' שהרבים מזויין שם. י"ב ע"ל דף ד ע"א:

גליון הש"ס

גב' מעיקרא איאוש. קסה י' הא גס לעניים קעניס י'ס להס חלק ומקרי קעניס שלא מדעת בלוקקן דף כב ע"ב ועיין בתוס' צ"צ דף קמג ע"ב ד"ה ואם ועדיין ז"ע:

הגהות הגר"א

[א] גב' אגב דיקרי. י"ב גירסת ה"ה"ש דחשיפי כיון דמירי דמכיל גנינה וכן מתריות ומחיות וכן בלשונות אבל גבי ואמצי כתב משום דיקרי ולא פריך גמ' מכריכות משום דהתם דרך היטב ועעמא דאיתנא לכו ופי' תוס' (ע"א) ד"ה אלו כ' (ועמ"ש רבינו מה"מ ס' רס"ב ס"ק ו:)

מוסף רש"י

כל אדם. אפילו העשירים (תענית א'). משיילכו הגבוהות. בשדה, דמכאן ואילך נתיאשו שאר העניים, לפי שידועין אם נשאר לקט שכחה ופאה נמושות נטלוס (שם). אחיגרי. הולכין בנחת ומעייני טפי, מחזיק פקלי (ש"ג א) מתרגמא לחגיגאל (שם). לקושי בתר לקושי. עני מוליך בנו אחריי שמכאן ואילך פוסקין שאר עניים מללקוט (שם).